广西晟宇通新型建材有限公司
2020年“11·27”生产安全事故调查报告

2020年11月27日上午10时10分，在广西钢铁防城港基地项目部施工工地，广西晟宇通新型建材有限公司员工张世明驾驶货车桂P03037/桂P9235挂，用钢丝绳牵引该公司1#叉车，试图通过全厂备品备件仓库6号库南面的泥土路面。在牵引过程中，因路面坑洼，且有坡度、急弯、浮土，造成叉车重心不稳，导致叉车侧翻，叉车司机张廷喜因没有系安全带，从叉车驾驶室甩出到路面，被叉车顶棚压到后受重伤，经医护人员现场抢救无效死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，市人民政府成立事故调查组，依法开展事故调查工作，通过现场勘察、查阅资料等调查取证，查明了事故发生的过程，查清了事故原因，分清了事故责任，提出了对事故单位和有关责任人的处理建议和防范同类事故措施。现将事故调查情况报告如下:

一、 事故概述

（一）事故时间：2020年11月27日10时10分。

（二）事故地点：广西钢铁防城港基地全厂备品备件仓库6号库南面的泥土路面。

（三）事故类型：车辆伤害。

（四）死伤人数：1人死亡。

二、 相关单位及车辆、人员情况

（一）广西晟宇通新型建材有限公司。广西晟宇通新型建材有限公司(以下简称：广西晟宇通公司)，法定代表人：黎兰英，女，45岁，身份证号码430 561，住址：广西防城港市防城区防城镇灵秀小区三巷21号；公司统一社会信用代码91450600MA5KE7M853（1-1）；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），2016年9月29日注册成立；注册登记机关：防城港市市场监督管理局；公司住所：防城港市港口区沙潭江大道276号；公司经营范围：建筑砌块制造、建筑砌块销售、轻质建筑材料销售、轻质建筑材料制造、砖瓦制造、砖瓦销售、非金属废料和碎屑加工处理、建筑材料销售、化工产品销售(不含许可类化工产品)、五金产品零售、汽车零配件批发等。

（二）广西盛鑫物流有限公司。广西盛鑫物流有限公司(以下简称:广西盛鑫物流公司)，法定代表人：李新龙；统一社会信用代码 9145060068776631 9U；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），2009年4月28日注册成立；注册登记机关：防城港市市场监督管理局；公司住所：防城港市港口区公车镇工业集中区；公司经营范围：道路普通货物运输、仓储（除危险品）、整车（货车）销售、汽车配件销售及维修、包装材料生产、金属结构制造、金属餐具制造等。

（三）十一冶建设集团有限责任公司。十一冶建设集团有限责任公司(以下简称:十一冶公司)，法定代表人：杜少华；统一社会信用代码 91450200753718690Q；公司类型：其他有限责任公司，2003 年 9 月 8 日注册成立；注册登记机关：柳州市行政审批局；公司住所：柳州市河西路 2 8 号；公司经营范围：冶金工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、土石方工程工程专业承包壹级等。2019 年 1 月 26 日，十一冶公司成立“防钢项目指挥部”，参与广西钢铁防城港基地项目建设。

（四）事故车辆有关情况

1.叉车。所有权属于广西晟宇通公司，公司内部编号 1#。产品名称是平衡重式叉车，产品编号 CLG2000ZJKT826538，制造单位为广西柳工机械股份有限公司。2020 年 7 月 21 日，该叉车经广西壮族自治区特种设备检验研究院首次检测，检测结果为合格，首次检测合格有效期至 2021 年 7 月 20 日，2020 年 9 月 14 日，该叉车在防城港市大数据和行政审批局登记。广西晟宇通公司购买该叉车后，将该叉车固定停放在广西钢铁防城港基地，专用于开展卸车业务。

2.货车。所有权属于广西盛鑫物流公司，该货车由重型半挂牵引车和重型普通半挂车两部分组成。其中：

（1）重型半挂牵引车。车牌为桂P03037，品牌型号为乘龙牌LZ4231JCQ，车辆识别代码为LGGA4DX33BL635699，发动机号码为1611B853361，使用性质为货运，注册日期为2011年12月9日，经防城港市公安局交通警察支队检验合格，事故发生时，车辆在检验有效期内，有效期至2020年12月。道路运输证号：桂交运管防字450600500282号。

（2）重型普通半挂车。车牌为桂P9235挂，品牌型号为衢龙牌ZL9400，车辆识别代码为LA9BFC6379HHXZ725，使用性质为货运，注册日期为2009年11月18日，经防城港市公安局交通警察支队检验合格，事故发生时，车辆在检测有效期内，有效期至2021年11月。道路运输证号：桂交运管防字450600321607号。

（五）事故车辆驾驶员

1.叉车司机。死者，张廷喜，男，49岁，汉族，身份证号码420　　74，家住湖北省枝江市仙女镇金山村二组，系广西晟宇通公司员工。2020年4月29日，张廷喜与广西晟宇通公司签订《劳动合同》（1年期限劳务合同），工作岗位是叉车司机。张廷喜于2019年12月培训合格取得叉车作业资格证，证件编号为420　　!74，证件有效期至2023年11月，发证部门是宜昌市市场监督管理局。

2.货车司机。张世明，男，53岁，汉族，身份证号码422　　511，家住湖北省松滋市洈水镇石牌村六组37

号，系广西晟宇通公司员工，2017年3月16日入职，2020年4月1日续签《劳动合同》至2021年（合同中未明确到几月几日）。张世明持有机动车驾驶证，证件号码为 42[illegible] 511，准驾车型A2，有效期为2015年10月12日至2025年10月12日。

三、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年10月1日，广西晟宇通公司与广西盛鑫物流公司签订《运输、卸车承包合同》（编号：SYTXXJC20190826001），广西晟宇通公司将蒸压加气混凝土砌块（轻质砖）的运输、卸车业务承包给广西盛鑫物流公司，广西晟宇通公司按照计量每月支付运输、卸车费用。合同签订后，广西晟宇通公司自主购买了叉车、聘请了司机用于卸货，因此，广西盛鑫物流公司把卸货相关费用返还给广西晟宇通公司。2020年7月7日，广西晟宇通公司与十一冶公司签订《材料购销合同》（编号：SYY-SYT-20200707），十一冶公司向广西晟宇通公司采购新型建材蒸压加气混凝土砌块（规格型号：600）。双方约定材料按需运送，广西晟宇通公司按指定的时间、地点送货并安排车辆负责运输、卸货，双方签订了《安全协议》。

2020年11月25日，十一冶公司通知广西晟宇通公司运送一车蒸压加气混凝土砌块至广西钢铁防城港基地项目部全厂备品备件5号仓库，收货单位是十一冶公司防钢项目指挥部二分

部，收货员是刘黔杰。11 月 26 日，广西晟宇通公司开出《送货单》（编号 XSCKD-2020-26-4920），经货车司机张世明联系，刘黔杰告知送货时间改为 11 月 27 日。2020 年 11 月 27 日上午 8 时许，张世明驾驶货车桂 P03037/桂 P9235 挂从广西晟宇通公司新型建材材料厂出发，叉车司机张廷喜随行。上午 9 时许，到达广西钢铁防城港基地项目部全厂备品备件 5 号仓库后，张廷喜驾驶叉车进行卸货作业。刘黔杰告诉张廷喜和张世明，一车货物要分开卸，一半卸在 5 号仓库东面，另外一半要运到 5 号仓库西面再卸。交待完后，刘黔杰便离开现场。

从 5 号仓库的东面到西面，本来有两条道路可以走：第一条是 5 号仓库的南面和 6 号仓库的北面中间（5 号仓库与 6 号仓库相邻），该道路为沙石路，经机械设备压实；第二条是绕行到广西钢铁防城港基地 5 万吨码头附近，该道路为沙石路，且路面铺设了大约 20cm 厚的钢渣，并经机械设备压实。张廷喜和张世明在 5 号仓库东面卸完一半的货准备去往 5 号仓库西面时，5 号仓库与 6 号仓库中间的道路上有吊机在开展作业，致使他们无法通行。为确保安全行驶，张廷喜和张世明本应走 5 万吨码头附近的施工道路，收货员刘黔杰也告诉他们要走该道路，但要多绕行 800 多米的路程，考虑到叉车运行速度慢，耽误时间较多，所以张廷喜便带领张世明走的是 6 号仓库南面空地上的一条施工便道。

该施工便道土质松软，路面不平坦不硬实，路表覆盖着浮泥，

且掺杂着碎石。两人驾车从5号仓库东面出发，经过6号仓库东面的水泥路面，行驶到6号仓库南面的便道。水泥路面与便道衔接处有个泥土小坡，起初张廷喜尝试驾驶叉车上坡，但因叉车打滑无法通行，张廷喜便将叉车倒车开回水泥路面，让张世明先把货车开上去。随后，张廷喜从叉车上拿出钢丝绳，与张世明合力固定，将钢丝绳的两头分别固定在货车和叉车上。之后，张廷喜让张世明驾驶货车在前面牵引他驾驶的叉车，在牵引过程中，由于路面坑洼，且有坡度、急弯、浮土，叉车重心不稳，导致叉车发生侧翻。张廷喜因没有系安全带，在叉车侧翻时，从叉车驾驶室甩出到路面，被叉车顶棚压到后受伤，由于张廷喜伤势过重，经医护人员现场抢救无效死亡。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，市应急局、市公安局企沙工业区分局第一时间组织人员赶赴事故现场，对事故现场进行了现场勘察、调查取证，并向事故现场相关人员调查核实有关情况。广西晟宇通公司与张廷喜家属协商事故善后处理事宜，并签订了赔偿协议，事故善后及赔偿工作已经完结。

四、事故性质及原因分析

（一）事故性质

这是一起广西晟宇通公司员工安全意识淡薄、违反叉车驾驶安全技术规范而导致的一般生产安全责任事故。

（二）事故直接原因

广西晟宇通公司员工张廷喜违反叉车驾驶安全技术规范，驾驶叉车行驶在上坡、坑洼、急转弯、浮土不具备安全条件的路面，因叉车无法通行，遂采用钢丝绳固定货车在前面牵引的方式试图通过。牵引过程中，因路面坑洼，且有坡度、急弯、浮土，造成叉车重心不稳，导致侧翻，张廷喜因没有系安全带，从叉车驾驶室甩出到路面，是此起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.广西晟宇通公司未落实安全生产管理主体责任，未制定叉车驾驶安全生产规章制度和安全操作规程，公司购买了叉车并将叉车固定停放在广西钢铁防城港基地后，没有明确专人对叉车及叉车司机进行有效安全管理，使叉车司机张廷喜安全意识淡薄，是事故发生的原因之一。

2. 黎兰英，作为广西晟宇通公司法人代表，未履行组织制定公司安全生产规章制度和操作规程等安全生产工作职责，未切实管理好公司的安全生产工作，致使公司安全生产管理工作存在疏漏，是导致事故发生的原因之一。

五、责任认定和处理建议

（一）广西晟宇通公司，未落实安全生产管理主体责任，未制订叉车安全操作规程，未依法履行现场安全监督，没有对张廷喜进行有针对性的安全告知，未能及时发现并制止本公司员工违反技术规范的行为，导致张廷喜驾驶叉车时不系安全带，并行驶到不符合叉车安全技术规范的路面上，其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十二条、第四十一条和《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》1.3.1的规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由防城港市应急管理局依法对广西晟宇通公司进行行政处罚。

（二）黎兰英，作为广西晟宇通公司法人代表，未认真履行安全生产法定职责，未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定。建议由防城港市应急管理局依法对黎兰英进行行政处罚。

（三）张世明，在明知广西钢铁防城港基地全厂备品备件仓库6号库旁的泥土路面路况差，张廷喜尝试驾驶叉车无法通过的情况下，依然听从张廷喜的要求驾驶货车牵引叉车。建议由防城港市应急管理局责成广西晟宇通公司依据公司相关规定对张世明予以处理，处理情况报防城港市应急管理局备案。

（四）张廷喜，违反叉车驾驶安全技术规范，驾驶叉车行驶不平坦不硬实的路面，违反了《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》1.3.1“场车行驶路面应当平坦硬实”的规定，并且不系安全带，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

六、事故防范措施和整改建议

（一）广西晟宇通公司要深刻吸取事故教训，进一步强化职工安全生产培训教育，特别是对特种设备操作人员，要进行有针对性的安全告知。

（二）广西晟宇通公司法人要切实履行法定安全生产工作职责，建立健全本单位安全生产责任制，扎牢公司安全生产各项制度，确保公司安全生产各项措施得到有效落实。

（三）广西晟宇通公司要切实加强货物运输、卸车的安全管理，及时组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

（四）广西盛鑫物流公司和十一冶公司要加强公司安全生产管理，加强员工安全培训教育，特别是要强化公司特种设备的使用和操作的管理，督促叉车驾驶员严格按照技术规范和要求驾驶叉车，正确佩戴安全带，确保安全生产。

广西晟宇通新型建材有限公司2020年
“11·27”生产安全事故调查组
2021年1月27日